

1500805-79.2020.8.26.0129

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Tiago Henrique Grigorini

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2307107/2020 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 15122860 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 1067/20/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2307107 - DEL.POL.CASA BRANCA, 1067/20/200 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500805-79.2020.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500805-79.2020.8.26.0129

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2307107/2020 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 15122860 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 1067/20/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2307107 - DEL.POL.CASA BRANCA, 1067/20/200 - DEL.POL.CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DIAS BARROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Henrique Grigorini

Vistos.

Trata-se de pedido deduzido pelo Ministério Público, através do qual, diante de hipossuficiência econômica, pretende a extinção da punibilidade do sentenciado com relação à pena de multa.

É, em síntese, o relatório.

Decido.

O pedido, ao nosso sentir, comporta acolhimento, porquanto se alinha ao

entendimento da jurisprudência de escol.

Com efeito, em recente modificação de sua jurisprudência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 931 dos Recursos Repetitivos):

"EMENTA RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA INTRASCENDÊNCIA DA PENA. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO." (Resp 1.785.383/SP S3 Terceira Seção Rel. Min. Rogério Schiettri Cruz J. 24.11.2021 - DJe 30.11.2021).

Desta feita, verificada a hipossuficiência econômica do sentenciado, acolho a manifestação ministerial de fls. 321/326, que, inclusive, adoto como razão de decidir, para JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANIEL DIAS BARROS, no tocante à pena de multa imposta neste autos, nos termos do artigo 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais.

Comunique-se o Juízo da Execução Criminal, se o caso.

Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Casa Branca, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA